POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

RESOLUÇÃO N.º208/CPO, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.

Estabelece procedimentos operacionais em casos de invasão de terras com emprego de grave ameaça e/ou violência.

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10, do Decreto-Lei N.º 029, de 01 de novembro de 1982, e Inciso VII do art. 12 do Decreto nº 12722, de 13 de março de 2007, combinado com o art. 83, da IG-1-PM;

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a as Orientações Gerais para Atendimento de Ocorrências de Invasão de terras com emprego de grave ameaça e/ou violência, constante do anexo da presente Resolução.

Art. 2º - Determinar que esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

ÊNEDY DIAS DE ARAÚJO – CEL PM
Comandante-Geral da PMRO

URGENTE

Seç Adm/CPO

- Encaminhar cópia, impressa e por e.mail, para o Centro de Inteligência, para fins de publicação imediata em Bo. tivo reservado;

- Encaminhar cópia, da mesma forma acima descrita, para a Assessoria Legislativa/PMRO, para providências de praxe;

- Divulgar para todas as CPM, com a maior brevidade possível, para fins de conhecimento, divulgação interna e cumprimento.

Rogério Tôrres Cavalcanti - Cel PM
Coordenador de Planejamento

CPO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

ANEXO Á RESOLUÇÃO N.º /CPO, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.
(ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE INVASÃO DE TERRAS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA)

1. FINALIDADE

Regular a atuação da Policia Militar do Estado de Rondônia nos casos de atendimento de Ocorrências de Invasão de terras emprego de grave ameaça e/ou violência.

2. CONCEITOS BÁSICOS

AMEAÇA A POSSE: É a perturbação iminente ou ameaça de violação da posse

TURBAÇÃO: O possuidor sofre perturbação ao exercício de sua posse, contudo, essa perturbação não o impede exercer atos que o caracterizam como possuidor. Turbação significa perturbação da posse, a iminencia de um ataque ao direito de posse, que o poder judiciário pode garantir, através da força do estado impedindo a agressão ao direito possessório. Exemplo: Corte/destruição de cercas, árvores.

ESBULHO: Esbulho é o ato pelo qual uma pessoa perde a posse de um bem que tem consigo (sendo proprietário ou possuidor), por ato de terceiro que a toma forçadamente, sem ter qualquer direito sobre a coisa que legitime o seu ato. É o caso, por exemplo, de pessoa que entra sem autorização em terreno ou propriedade rural de outrem, e o ocupa sem que a posse lhe tenha sido transmitida por qualquer meio.

3. PROCEDIMENTOS GERAIS A SEREM ADOTADOS EM CASO DE ESBULHO POSSESSÓRIO

3.1. **Quando se verificar invasão de propriedade rural, deverão ser tomadas as seguintes providências:**

3.1.1 O Oficial de Serviço deve ser imediatamente comunicado, cabendo a esse informar ao Subcomandante e o Comandante do Batalhão.

3.1.2 Deverá ser acionado efetivo para se deslocar até local da invasão e proceder aos primeiros levantamentos e contatos com as partes (proprietários/funcionários da propriedade e invasores), visando subsidiar posterior registro de ocorrência policial e demais providencias que o caso requeira, de preferência, com a produção imediata de filmagens, fotografias e obtenção de coordenadas geográficas do local da ocorrência.

3.1.3 A averiguação e o contato com as partes deverá ser feito durante a luz do dia.

3.1.4 Nos casos de solicitações para atendimento de ocorrências dessa natureza, no período noturno, deve-se apenas despachar guarnição de policiamento para local, juntamente com equipe do Núcleo de Inteligência (NI), as quais deverão fazer o patrulhamento do local, e sempre que possível, colher as informações pertinentes à invasão, principalmente no que se refere a pessoas feridas e outras situações emergenciais que ensejem providencias imediatas. Ao amanhecer, o comandante do policiamento, juntamente com integrantes do NI, devem adotar, entre outras providências, aquelas previstas no subitem 3.1.2.

3.1.5 Oficial de serviço deve verificar junto a proprietário/responsável da área invadida, se existe ordem judicial de interdito proibitório ou de manutenção de posse ou ocorrência policial registrada, referente a invasão ou tentativa de invasão de sua propriedade

3.1.6 Sempre que possível, o efetivo do GOE (Grupo de Operações Especiais) e/ou Força Tática, deverá ser colocado de prontidão, e dependendo da situação, deverá ser imediatamente enviado ao local, visando reforçar o policiamento, através do patrulhamento móvel e execução de bloqueios de vias.

3.2 **O Policiamento no local deve observar o seguinte:**

3.2.1 Sempre que possível, ser realizado com, no mínimo, duas guarnições, em superioridade de força, capaz de atuar, face aos invasores.

3.2.2 A rendição (troca de turnos) deverá ser feita de forma gradativa, ou seja, uma guarnição por vez.

3.2.3 A alimentação (J-4) também deverá ser feita uma guarnição por vez.

3.2.4 Deve-se evitar o recebimento de alimentação ou outra benesse, por meio de qualquer uma das partes envolvidas (Fazendeiro ou invasores).

3.2.5 Deve-se evitar permanecer em instalações das partes (quer seja dentro do acampamento dos sem-terra, quer seja em instalações da área invadida).

3.2.6 As guarnições deverão realizar constante patrulhamento e bloqueios de vias (barreiras) nas adjacências dos locais da invasão.

3.3 **A finalidade do policiamento nas proximidades das invasões é a seguinte:**

3.3.1 Prevenir conflitos entre as partes – fazendeiros, funcionários da fazenda e invasores, mantendo a ordem e tranquilidade pública.

3.3.2 Conter eventual situação de crise, evitando que o cenário se agrave.

3.3.3 Isolar a aréa de conflito, evitando a entrada de mais invasores no local.

3.3.4 Abordar veículos e pessoas que se aproximem do local da invasão, apreendendo/retendo qualquer veículo que apresente irregularidades, na forma da legislação em vigor, assim como pessoas que se encontrem com objetos e materiais para reforçar a invasão.

3.3.5 Evitar a chegada de ônibus e caminhões transportando mais invasores, e materiais para o acampamento. Tais veículos devem ser abordados, na medida do possível, identificando-os e registrando os dados do veículo e qualificação dos passageiros e do condutor. Após isso, determinar o seu retorno ao ponto de partida.

3.3.6 Levantar o máximo de informações da ocorrência: Qual o movimento social que está coordenando a invasão; quais os líderes da invasão; quantidade de invasores; tipo das pessoas: homens, mulheres, crianças; veículos utilizados para chegar ao local; modus operandi: construção de barracos, divisão de lotes, destruição de cercas, abate de animais, derrubada de mata; se foi utilizada violência: efetuando disparos, fazendo ameaças, expulsando moradores da propriedade, fazendo reféns, mantendo pessoas em cárcere privado, efetuando roubos ou furtos,

provocando danos ou incêndios; se fixaram alguma bandeira (descrever sua cor ou cores, e os dizeres ou inscrições/denominações da bandeira).

3.3.7 Dentro das possibilidades, com o apoio das demais Guarnições de Serviço, NI, utilizando os meios disponíveis, efetuar a prisão dos invasores e conduzir a Delegacia de PC.

3.3.8 Abordar cada invasor e fazer varredura na região do acampamento, em buscas de armas e objetos ilícitos. Deve ser apreendido todo material e veículos utilizados para o cometimento do crime. Fazer fotografias do local da invasão e solicitar perícia para o local.

4. DOS CRIMES CORRELATOS

As guarnições deverão estar atentas aos desdobramentos relativos às invasões de terra que, além do crime de Esbulho Possessório, em regra, acabam por cometerem, ainda, os seguintes delitos: Roubo; Furto; Ameaça; Lesão Corporal; Constrangimento Ilegal, Dano; Sequestro e Cárcere Privado; Tortura; Formação de Quadrilha ou Bando; Crimes ambientais; além de outras condutas criminosas, a depender do caso concreto.

Outro aspecto a ser observado, se refere a eventual prática do crime capitulado no Art. 202 do Código Penal Brasileiro, quanto à invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, danificar o estabelecimento ou coisas ou delas dispor. Sempre que ocorrer, devem ser adotadas as medidas cabíveis, na forma da lei.

5. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

5.1 A solução pacífica dos conflitos deve ser o princípio norteador das intervenções policiais em caso de esbulho possessório – invasão de terras;

5.2 O Uso da força e da arma de fogo deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência, em conformidade com as Diretrizes de Ação Operacional/PMRO.

5.3 Para cada caso deverá ser lavrado relatório circunstanciado com remessa ao escalão superior, obedecida à cadeia de comando, tantas vezes seja necessário.

5.4 A Diretriz Operacional nº 21/CPO-2008 (Atuação da Polícia Militar nas Invasões de imóveis) deve ser observado, naquilo que couber, em complementação a presente Diretriz.

5.5 Esta Resolução não esgota o assunto, devendo os casos omissos serem tratados com escalão superior, pelos meios de comunicação disponíveis, observados os princípios que regem a administração pública, em especial, o da legalidade, da oportunidade e eficiência.

ÊNEDY DIAS DE ARAÚJO – Cel PM
Comandante Geral

PUBLICADO NO BRPM N.º , DE DE DE 2017.